

CONSULTORÍA GARRIGUES — GUION DEFINITIVO (v2)

Auditoría de la escritura y estatutos antes de firmar · Ekio BioTech S.L.

Documento definitivo para la reunión con Sara García Aldonza (Garrigues Valladolid). Actualizado el 20/07/2026 con las aclaraciones de Javier: Noxtak y la cesión del arrendamiento están resueltos en la práctica (bajan de prioridad, solo falta formalizarlos bien); los productos de stock no se posicionan como sanitarios (pregunta reformulada); se elimina la pregunta sobre honorarios/encargo completo.

Cómo usarlo: las **9 primeras son imprescindibles** — si la hora se agota ahí, la reunión habrá valido la pena. El resto está agrupado por bloques temáticos; pasa por ellos según el tiempo que quede. Lleva impresos la escritura, los estatutos y este documento.

AVISO PREVIO — LO QUE NO HACE FALTA PREGUNTAR

Estos son **errores materiales evidentes** ya detectados. No gastes tiempo de la reunión en ellos; corrígelos directamente con la Notaría. Solo menciónaselos a Sara de pasada, como muestra de que el borrador necesita repaso:

Estatutos Art. 3	Dice "Benavente (Zamora)" — debe ser "Cubo de Benavente"
Escritura, cláusula SEGUNDO	Valor neto "36.276 €" — debe ser 55.076 € (cifra correcta en el apartado I)
Escritura, cláusula fiscal	"Ley 39/1992" — la Ley del IVA es la 37/1992
Escritura, PRIMERO y CUARTO	"la socia fundadora", "la Administradora designada" — femenino , error de plantilla
Escritura	Dos cláusulas numeradas OCTAVO (tramitación telemática y cláusula fiscal)
Estatutos Art. 5	Cita los <i>"artículos 61 a 65"</i> para la responsabilidad por la realidad y valoración de las aportaciones; esa responsabilidad está en los arts. 73 y ss. LSC
Estatutos Art. 2.e)	El objeto social termina en "etc." — el art. 178 RRM exige determinación del objeto; puede ser calificado negativamente
Escritura, apartado I	Faltan por rellenar: fecha de nacimiento, fecha del balance, denominación, elección de notario

LAS 9 IMPRESCINDIBLES

1. Responsabilidad por deudas tributarias del negocio: ¿pedimos el certificado del art. 175.2 LGT antes de firmar?

Lo que dice la escritura: el apartado e) advierte que, pese a las exclusiones pactadas, hay deudas que se transmiten **por imperativo legal**, entre ellas "*ciertas deudas tributarias (art. 42.1 L.G.T.)*" y las de Seguridad Social.

El problema: la sociedad responderá solidariamente de las deudas tributarias derivadas de mi actividad como autónomo, **con independencia de lo que pactemos en la escritura**. La LGT ofrece un mecanismo para limitar esa responsabilidad: solicitar a la AEAT, antes de la operación, una **certificación detallada de deudas y responsabilidades tributarias (art. 175.2 LGT)**; si se emite sin deudas, o si transcurre el plazo sin emitirse, la responsabilidad del adquirente queda limitada.

Pregunta: "*¿Debo solicitar el certificado del art. 175.2 LGT (y el equivalente de Seguridad Social) antes de firmar para limitar la responsabilidad de la sociedad por sucesión de actividad? ¿Cuánto tarda y llegamos a tiempo para la firma prevista en julio/agosto? ¿Merece la pena retrasar la firma para tenerlo?*"

Por qué es la nº 1: es la única de la lista que puede evitar que la sociedad nazca respondiendo de deudas fiscales tuyas de años anteriores. Y tiene una ventana temporal: hay que pedirlo ANTES. La escritura advierte del riesgo pero no propone el remedio.

2. La Holding: ¿cuándo hacemos el canje, y qué hay que preparar ya?

El plan, tal como está diseñado: Ekio BioTech se constituye ahora recibiendo mi negocio; después, en una **segunda escritura separada**, aporto el 100 % de las participaciones de Ekio BioTech a una nueva sociedad, Ekio Holdings S.L., mediante canje de valores (art. 80 LIS), quedando yo como socio único de la Holding y la Holding como socia única de BioTech. **Ninguno de los dos borradores que tengo menciona esta segunda operación** — es razonable, porque es un otorgamiento distinto, pero deja varias cosas sin resolver.

La dependencia de calendario que ya sabemos: el art. 34 LSC impide transmitir participaciones de una sociedad antes de su inscripción en el Registro Mercantil. El canje no puede firmarse hasta que Ekio BioTech esté inscrita, y esa inscripción, tras la firma, suele tardar varias semanas.

Pregunta: "*Con la notaría cerrando en agosto y el filing de la solicitud PCT (tope de prioridad 24/12/2026) pendiente de que Ekio BioTech esté constituida, ¿qué calendario realista tenemos para encadenar las dos escrituras* — firma de BioTech, inscripción, y firma del canje a la Holding? ¿Conviene **preparar ya en paralelo los estatutos de Ekio Holdings** (mismo domicilio en Cubo de Benavente, ¿mismo objeto social o solo de tenencia de participaciones?) para no perder tiempo entre una operación y otra? Sobre el canje en sí, siendo yo socio único al 100 % en ambas sociedades: **¿hace falta informe de experto independiente sobre el valor de las participaciones que aporto**, o al ser una S.L. (no una S.A.) queda dentro del régimen general de aportación no dineraria sin ese requisito? Y **¿debe la memoria de motivo económico válido de la primera operación (pregunta 3) mencionar ya expresamente esta segunda operación prevista**, para que ambas se entiendan como un plan de reestructuración único y coherente, o es mejor documentarlas por separado?"

Por qué merece estar entre las imprescindibles: es la pieza central de toda la arquitectura societaria — sin el canje a tiempo, los inversores entrarían directamente en BioTech en vez de en la Holding, deshaciendo el diseño pensado para aislar riesgos y preparar futuras líneas de negocio (como la marca EkoWifi, ya reservada para una sociedad hermana). Y hay una dependencia de calendario real — inscripción + notaría cerrada en agosto + tope PCT— que conviene planificar ahora, no descubrir tarde. Relacionada con la pregunta 19 (ambigüedad de la cláusula de transmisión a sociedades del grupo en los estatutos de BioTech).

3. Motivo económico válido (art. 89.2 LIS): por qué esto puede costarte dinero años después si no se documenta bien

Qué es, en términos llanos: el régimen de neutralidad fiscal (FEAC) existe para que reorganizar una empresa —fusionarla, aportarla, cambiarla de forma— no tenga coste fiscal inmediato, **siempre que la razón de fondo sea empresarial y no fiscal**. La ley incluye una cláusula antiabuso (art. 89.2 LIS): si Hacienda concluye que el objetivo principal (o uno de los principales) de la operación era **eludir o diferir impuestos** en vez de una razón económica real, puede **negar todo el régimen con carácter retroactivo** — años después, en una inspección.

Qué significaría eso en la práctica: la ganancia patrimonial que hoy estás diferiendo al aportar tu negocio se convertiría en tributable de golpe, con intereses de demora acumulados desde 2026, y potencialmente sanción. No es un tecnicismo: es el mecanismo exacto por el que Hacienda revierte estas operaciones cuando decide que no le convencen.

Por qué tu caso está bien, pero hay que dejarlo dicho: tienes razones económicas reales y ya identificadas — dar entrada a inversores (SODICAL, ENISA, privados) que no invertirían en un autónomo, aislar el riesgo del negocio de tu patrimonio personal, y construir un grupo con la Holding para futuras líneas. El problema no es que falte el motivo: es que **la escritura no lo dice**. Solo hay una manifestación genérica y marcada con asterisco (pendiente) de que la operación "se acogerá al régimen de neutralidad fiscal" — sin explicar por qué.

Por qué importa que esté escrito ya, y no reconstruido después: si Hacienda audita esto en 2029 y le explicas entonces por qué lo hiciste en 2026, suena a justificación a posteriori — y así lo trata la jurisprudencia. Si en cambio hay una memoria firmada el mismo día de la escritura explicando los motivos, es prueba contemporánea, mucho más difícil de rebatir.

Pregunta: "¿Basta con reforzar la cláusula fiscal de la escritura citando expresamente los motivos (entrada de inversores, aislamiento de riesgos, construcción de grupo), o recomendáis además una **memoria justificativa firmada como anexo**, con más detalle? ¿Qué debería incluir esa memoria para ser realmente sólida ante una comprobación?"

4. Comunicación a la AEAT del régimen FEAC: tampoco aparece

Lo que falta: la escritura no dice nada sobre la obligación de comunicar la operación a la Administración tributaria para acogerse al régimen.

Pregunta: "¿Cuál es el **plazo y la forma vigentes** para comunicar a la AEAT el acogimiento al régimen de neutralidad fiscal, **quién debe presentarla** (la sociedad, yo como aportante, o ambos), y qué ocurre exactamente si se presenta fuera de plazo — se pierde el régimen, o es una infracción formal sancionable pero subsanable?"

Por qué: el requisito de comunicación se ha modificado varias veces en los últimos años. Es puramente formal, pero un despiste aquí puede costar el diferimiento fiscal de toda la operación.

5. La manifestación de "libre de toda carga y sin adeudar nada a terceros": ¿es exacta?

Lo que dice la escritura (apartado TÍTULO): manifiesto que los bienes "me pertenecen por legítimo título, que **el precio de su adquisición está totalmente satisfecho sin adeudar nada a terceros** por tal concepto, que se hallan **libres de toda carga, gravamen, limitación, prohibición, embargo o retención**".

El problema: el negocio tiene deudas vivas (ICO, línea de crédito dispuesta), y en un negocio de e-commerce con stock es habitual tener facturas de proveedores pendientes de pago en cualquier momento dado. Además, **la cláusula d) advierte del art. 66 LSC:** como aportante de una empresa, quedo obligado al saneamiento si un vicio o la evicción afectan a "elementos esenciales para su normal explotación".

Pregunta: "¿Es compatible esta manifestación con tener stock cuyo pago a proveedores pueda estar pendiente y con las deudas bancarias que la sociedad asume? ¿Cómo debería matizarse para que sea **exacta y no me exponga a responsabilidad por manifestación inexacta**? Y respecto al saneamiento del art. 66 LSC: si

mañana se cuestionara la titularidad del software (desarrollado por un empleado sin cláusula de cesión de IP y con un tercero, AIR Institute) o la marca EKIO LIGHT no llegara a concederse, **¿respondo personalmente por ser 'elementos esenciales'?**"

Por qué: esta manifestación es la que activa tu responsabilidad personal. Firmarla sin matizar, con deudas comerciales vivas y con una cadena de titularidad de software que sabemos que no está blindada, es asumir un riesgo evitable.

6. Objeto social vs. manifestación de continuidad de actividad, y el CNAE elegido

Lo que dicen los documentos:

- La cláusula fiscal manifiesta que "la sociedad continuará el ejercicio de **la misma actividad empresarial del negocio transmitido**" (base de la no sujeción a IVA).
- Pero el objeto social de los estatutos se ha ampliado con biotecnología, tecnología de la salud, desarrollo de IA y un extenso listado de servicios informáticos, que van mucho más allá de mi actividad real.
- Y la escritura fija como CNAE principal el **2611 (fabricación de componentes electrónicos)**, cuando la mayor parte de mi facturación es **comercio electrónico y consultoría**.

Pregunta: "¿Genera riesgo, para la no sujeción a IVA o para el régimen FEAC, que el objeto social sea sustancialmente más amplio que la actividad realmente transmitida? Y sobre el CNAE: **¿es 2611 el código correcto como actividad principal**, siendo mi facturación mayoritariamente venta online y consultoría? ¿Qué implicaciones tiene el CNAE elegido para el alta censal, los epígrafes de IAE, y sobre todo **para el acceso a subvenciones y ayudas que discriminan por código de actividad?**"

Por qué: el CNAE parece un detalle administrativo y no lo es — condiciona qué convocatorias de ayudas te encajan, y estás buscando financiación pública activamente.

7. Las subvenciones de la Junta de Castilla y León: ¿se pueden transmitir, y qué riesgo hay con el reintegro pendiente?

El contexto: tengo **2 subvenciones concedidas de la Junta de Castilla y León y una tercera en tramitación**, que querría que pasaran a la sociedad. **Ninguna de las tres aparece en la escritura** — ni incluida ni excluida. Al mismo tiempo, tengo una **obligación de reintegro pendiente (7.000 €) con esa misma Junta**, que sí está excluida expresamente.

Pregunta: "¿Puede la sociedad subrogarse como beneficiaria de estas subvenciones —asumiendo las obligaciones de mantenimiento pendientes— o requiere **autorización expresa previa** del órgano concedente? Teniendo una deuda de reintegro pendiente con la misma Junta, **¿puede eso bloquear la autorización del cambio de titular, o puede la administración compensar** un pago pendiente de una subvención con la deuda de reintegro de otra? Y para la que está en tramitación: **¿conviene pedir ya el cambio de solicitante a nombre de la sociedad, antes de que se resuelva?**"

8. Art. 348 bis LSC: no está excluido — riesgo real para una sociedad que reinvierte

Lo que falta: los estatutos regulan el derecho de separación (Art. 30) pero **no excluyen el art. 348 bis LSC**, que permite a un socio separarse —obligando a la sociedad a comprarle sus participaciones— si no se reparte al menos el 25 % de los beneficios durante cinco ejercicios.

Pregunta: "Ekio BioTech va a reinvertir todos sus beneficios durante años, no repartir dividendos. **¿Conviene excluir estatutariamente el art. 348 bis desde la constitución?** Sé que su exclusión posterior exigiría

unanimidad o generaría derecho de separación a quien no vote a favor — ¿es entonces ahora, siendo socio único, el único momento en que puedo hacerlo sin coste?"

Por qué: este es probablemente el hallazgo más valioso de la relectura de los estatutos. Ahora mismo, siendo socio único, excluirlo es gratis y trivial. Con inversores dentro, es prácticamente imposible.

9. Los productos de stock y el riesgo de que las claims de marketing los reclasifiquen como sanitarios

Tu aclaración, y por qué no cierra del todo la pregunta: me confirmas que los productos en stock (Deep 5, Bioregén 7, Biospectrum, Panel Core, línea Spiro) se venden como productos de bienestar de consumo, no como productos sanitarios — de acuerdo, y así se van a comercializar. Pero el Reglamento (UE) 2017/745 no clasifica un producto por cómo lo etiqueta el fabricante, sino **por la finalidad que le atribuyen las comunicaciones sobre él** — y el contenido de marketing de EKIO (ebooks, newsletters) sí incluye referencias a mecanismos científicos de fotobiomodulación, con citas de estudios y descripciones de efectos terapéuticos o de recuperación tisular.

Pregunta: "Los productos en sí se venden como bienestar, no como sanitarios. Pero dado que el contenido de marketing hace afirmaciones sobre mecanismos y efectos terapéuticos citando estudios científicos, **¿dónde está exactamente la línea entre comunicación educativa legítima y una claim que activa la reclasificación como producto sanitario** bajo el MDR? ¿Debería revisar el contenido existente con este criterio antes de que lo haga un inversor en due diligence?"

Por qué se mantiene, aunque reformulada: no es que el producto sea sanitario — es que las palabras que se usan para venderlo pueden convertirlo en tal, con independencia de la intención comercial. Es una pregunta de bajo coste para Sara y de alto valor si algún día un inversor institucional del sector salud mira el marketing con lupa.

YA RESUELTOS EN LA PRÁCTICA — SOLO FORMALIZAR BIEN

10. Contrato de distribución con Noxtak: mecánica del cambio de titular

Confirmado por Javier: el cambio de titular del contrato con Noxtak es sencillo — no hay problema de fondo.

Pregunta (rápida, de formalización): "Para dejarlo impecable de cara a un futuro inversor: ¿cuál es la vía más limpia — novación del contrato, endoso, o simple comunicación y nuevo contrato con la sociedad? ¿Conviene tenerlo formalizado antes de firmar la escritura, o puede hacerse después sin problema, dado que el stock de Spiro (≈18.800 €) ya se está aportando?"

11. Cesión del arrendamiento del local: mecánica, no viabilidad

Confirmado por Javier: la cesión del contrato de arrendamiento es posible, el arrendador no pone problema.

Pregunta (rápida, de formalización): "Aunque el arrendador esté de acuerdo, el art. 32 LAU le da derecho a subir la renta un 20 % en caso de cesión, con independencia de su buena disposición. **¿Hay alguna fórmula que evite activar ese derecho** —por ejemplo, resolver el contrato actual y firmar uno nuevo directamente con la sociedad, en vez de una cesión formal— o es indiferente porque ya está aceptado sin fricción?"

BLOQUE B — COHERENCIA INTERNA DE LA APORTACIÓN

12. "Totalidad del patrimonio empresarial" + tres exclusiones: ¿es coherente?

Lo que dice: "Los bienes inventariados constituyen la **totalidad** de su patrimonio empresarial", y a la vez se excluyen la marca EkoWifi, el préstamo con aval de Iberaval y el reintegro de la subvención.

Pregunta: "¿Es jurídicamente coherente afirmar que se aporta 'la totalidad' del patrimonio empresarial y excluir simultáneamente tres elementos? ¿Podría un registrador o la AEAT interpretarlo como una **aportación parcial disfrazada de total**, con consecuencias para el régimen FEAC?"

13. La cláusula d) de asunción de deudas: ¿anula las exclusiones?

Lo que dice la cláusula d): "La presente aportación comprende, asimismo, los pagos, gastos, cargas, **deudas**, contribuciones, y **obligaciones de cualquier género** que deriven de la titularidad de la empresa transmitida, todas las cuales **asume expresamente la sociedad**".

Pregunta: "Esta cláusula es de una amplitud total y aparece después de la lista de exclusiones. ¿Queda suficientemente claro que **el préstamo de Iberaval y el reintegro de la subvención NO se transmiten**, o hay riesgo de contradicción interna? ¿Reforzaríais la redacción con una remisión expresa ('salvo los elementos expresamente excluidos en el apartado I')?"

14. El balance de situación: ¿de qué fecha, y con qué contabilidad?

Lo que dice: "El compareciente me entrega balance de situación **a fecha** * para que una, como hago, a la presente." — Fecha pendiente de rellenar.

El problema de fondo: el art. 87.1 LIS exige que el aportante persona física lleve **contabilidad ajustada al Código de Comercio**. Yo llevo la contabilidad de mi actividad con Holded.

Pregunta: "¿Qué **antigüedad máxima** admite el balance que se protocoliza? Mi stock se vende a diario, así que la cifra de 55.076 € variará entre la fecha del balance y la firma — **¿cómo se maneja esa desviación** sin comprometer la exactitud de la escritura? Y la pregunta de fondo: **¿mi contabilidad actual cumple el requisito del art. 87.1 LIS?** Si no, ¿qué hay que regularizar y con cuánta antelación?"

15. La base de datos: la fórmula propuesta

El contexto: el notario planteó que, al aportarse "la totalidad del negocio", las bases de datos deben quedar incluidas. Hemos propuesto incluirlas **descriptivamente, sin valor individualizado**, con esta cláusula:

"Se incluyen igualmente en la presente transmisión, sin valoración contable individualizada por constituir fondo de comercio inherente a la unidad económica que se transmite en su conjunto (arts. 87 LIS y NRV 5ª y 19ª del PGC), las bases de datos de clientes y contactos, las cuentas y perfiles en redes sociales y plataformas digitales, los contratos comerciales vigentes y el know-how del negocio."

Pregunta: "¿Es la fórmula correcta, o recomendaríais otra? ¿Hay riesgo de que, al no llevar valor asignado, se cuestione después que realmente se transmitieron —por ejemplo, en una disputa sobre la validez del cambio de responsable del tratamiento a efectos de RGPD?"

BLOQUE C — ESTATUTOS: LO QUE FALTA PARA UNA SOCIEDAD QUE VA A RECIBIR INVERSIÓN

16. Cláusula de arbitraje de equidad, sin institución ni sede

Lo que dice el Título IX: "Todas las cuestiones societarias litigiosas... se someterán al arbitraje de **Equidad** en la forma que establece la Ley de Arbitraje de 23 de Diciembre de 2003."

Pregunta: "Esta cláusula establece arbitraje **de equidad** (no de derecho) y **no designa institución arbitral ni sede**, lo que lo convierte en un arbitraje ad hoc. ¿Es esto habitual y recomendable en una sociedad que va a recibir inversores institucionales — o **preferirán arbitraje de derecho ante una corte concreta**, o directamente jurisdicción ordinaria? ¿Conviene cambiarlo ahora?"

17. Retribución del administrador y la exclusión de la relación de alta dirección

Lo que dice el Art. 21: el cargo "será retribuido" con una asignación anual fija a aprobar por la Junta. Y añade: "Quedan excluidas, en todo caso, **las relaciones de alta dirección**".

Pregunta: "Voy a ser socio único, administrador único y la persona que dirige la operativa diaria. Esa exclusión de la alta dirección, ¿me deja alguna vía para retribuir mi trabajo ejecutivo al margen del cargo de administrador, o por la doctrina del vínculo todo debe canalizarse como retribución de administrador? **¿Qué combinación es óptima** entre asignación de administrador, nómina y dividendo, considerando RETA y la deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades? Y como la sociedad nace **sin tesorería**: ¿puedo dejar la cláusula como está y simplemente no aprobar asignación hasta que haya ingresos, o es preferible constituir con el cargo gratuito?"

18. Facultad de avalar a terceros (Art. 23.j)

Lo que dice: el órgano de administración puede "**avalar y afianzar con los bienes y derechos de la sociedad toda clase de operaciones financieras o de crédito a favor de la propia sociedad, de terceras personas, físicas o jurídicas**".

Pregunta: "Esta facultad de avalar a terceros es muy amplia. En mi caso concreto es sensible, porque **mi sociedad anterior (EKIO Bienestar) avala un préstamo mío de 80.000 €** y podría plantearse en el futuro que Ekio BioTech sustituyera ese aval. ¿Debe limitarse estatutariamente esta facultad, o se deja abierta y se controla vía pacto de socios cuando entren inversores?"

19. Transmisión de participaciones a sociedades del grupo: la redacción es ambigua

Lo que dice el Art. 7.I.A): "El socio que se proponga transmitir... a persona que no sea socio, o cónyuge, ascendiente o descendiente de algún socio, **o a favor de sociedades pertenecientes al mismo grupo que la transmitente**, deberá comunicarlo..."

Pregunta: "Esta redacción es **gramaticalmente ambigua**: no queda claro si las sociedades del mismo grupo están **incluidas en las excepciones** (junto a socios y familiares, es decir, transmisión libre) o si están **sujetas** al procedimiento de comunicación y adquisición preferente. Necesito que la transmisión de mis participaciones a la futura Ekio Holdings sea libre. ¿Cómo se interpreta tal como está, y **cómo lo redactaríais para que no haya duda?**"

20. Clases de participaciones y prestaciones accesorias

Lo que falta: los estatutos prevén participaciones todas iguales (Art. 5) y reparto de dividendo estrictamente proporcional (Art. 27). No hay previsión de clases de participaciones ni de prestaciones accesorias.

Pregunta: "Los inversores suelen pedir **preferencia en la liquidación** y, a veces, vincular al fundador mediante prestaciones accesorias o cláusulas de permanencia. ¿Conviene dejar ya prevista en estatutos la **posibilidad de crear clases de participaciones**, para no tener que modificar estatutos en plena negociación de la ronda, o es mejor mantenerlos simples y afrontarlo entonces?"

BLOQUE D — RIESGOS OPERATIVOS

21. Subrogación del trabajador y el RDL 5/2023

El contexto: aporéo el negocio con un trabajador (alta enero 2026) que se subroga ex art. 44 ET. El propio oficial de la notaría marcó este punto con asterisco, indicando que quería verificar si el **RDL 5/2023 de modificaciones estructurales** impone trámites adicionales asimilables a los de una fusión.

Pregunta: "¿Qué **obligaciones de información y consulta** genera esta operación respecto al trabajador (no hay representación legal de los trabajadores), y con qué antelación deben cumplirse? ¿Aplica algo del RDL 5/2023 a una aportación de negocio de persona física a sociedad, o basta con el art. 44 ET?"

22. Titularidad del software: art. 66 LSC y due diligence

El contexto: el software (EKIO Coach, EKIO APP) lo desarrollamos mi empleado Cristian —cuyo contrato **no incluye cláusula de cesión de derechos de propiedad intelectual**— y yo. Y hay una aplicación con IA en desarrollo con **AIR Institute**, con contrato de por medio.

Pregunta: "¿Cómo blindo la titularidad al 100 % a favor de la sociedad? ¿Basta un **addendum al contrato de Cristian**, y debe ser anterior a la firma de la escritura? Sobre AIR Institute: si el contrato establece cotitularidad, ¿puedo aportar ese software a la sociedad sin su consentimiento, o necesito autorización previa? ¿Y qué exposición tengo por el saneamiento del art. 66 LSC si esto se cuestiona después?"

23. Declaración de titularidad real y libros

Lo que falta: la escritura no incluye acta o manifestación de titularidad real (Ley 10/2010 de prevención del blanqueo).

Pregunta: "¿Es exigible la declaración de titularidad real en una unipersonal donde el socio único comparece? ¿Y qué **obligaciones formales inmediatas** tiene la sociedad tras la constitución — legalización de libros, libro registro de socios, alta censal, plazos?"

24. La sociedad nace sin tesorería

El contexto: el capital y la prima (55.076 €) se desembolsan **íntegramente mediante aportación no dineraria**. La sociedad no recibe ni un euro de caja, y mi tesorería personal actual es prácticamente cero.

Pregunta: "La sociedad tendrá que afrontar desde el día uno gastos de notaría, registro, gestoría y operativa corriente **sin tesorería**. ¿Es un problema práctico o jurídico relevante? ¿Cómo se financia esa primera fase — **préstamo del socio, cuenta corriente con el socio**, aportación dineraria complementaria — y cuál de esas fórmulas es más limpia de cara a la entrada posterior de inversores y a la calificación de empresa emergente?"

BLOQUE E — SI QUEDA TIEMPO

25. Empresa Emergente (Ley 28/2022)

"¿La constitución mediante aportación de mi negocio de autónomo **me descalifica** para la certificación ENISA de empresa emergente, por tratarse de una operación de reestructuración? Si es así, ¿hay margen de estructuración para conservarla?"

26. La IP dentro de la operativa

"El modelo de utilidad y el futuro PCT quedan dentro de la sociedad operativa, expuesta al riesgo de producto y a la dilución. ¿La dejaríais ahí o la subiríais a la holding? Si recomendáis moverla, ¿ahora o después de la ronda, y a qué coste fiscal?"

CHECKLIST — LO QUE DEBO LLEVARME RESUELTO

- [] ¿Pido el certificado del art. 175.2 LGT antes de firmar? (1)
 - [] Calendario del canje a la Holding: ¿preparamos ya los estatutos de Ekio Holdings en paralelo? (2)
 - [] ¿Reforzamos la cláusula de motivo económico + memoria anexa? (3)
 - [] Plazo y forma exactos de la comunicación a la AEAT (4)
 - [] ¿Matizamos la manifestación de "libre de cargas"? (5)
 - [] ¿Cambiamos el CNAE 2611? (6)
 - [] Subvenciones Junta CyL: ¿transferibles, y riesgo con el reintegro? (7)
 - [] ¿Excluimos el art. 348 bis LSC ahora que soy socio único? (8)
 - [] Marketing y riesgo de reclasificación como producto sanitario (9)
 - [] Forma de formalizar Noxtak y la cesión del local (10-11)
 - [] ¿Cambiamos el arbitraje de equidad? (16)
 - [] ¿Cargo de administrador retribuido o gratuito de partida? (17)
 - [] ¿Addendum de cesión de IP a Cristian antes de firmar? (22)
-

DATOS DEL CASO (por si preguntan cifras)

- Facturación ~600.000 €/año (≈1,8 M€ en 3 años). Margen bruto paneles 50 %. **Tesorería: 0 €.**
- Aportación: activos **71.805 €** · pasivos asumidos **16.729 €** (ICO 6.729 + línea de crédito dispuesta 10.000) · **patrimonio neto 55.076 €** → capital 10.000 € + prima de asunción 45.076 €.
- Excluido del aporte: préstamo Iberaval 80.000 € (avalado por EKIO Bienestar S.L., que queda inactiva), reintegro de subvención Junta CyL 7.000 €, marca EkoWifi (M 4286006).
- Propiedad industrial: modelo de utilidad **U202532624** · nombre comercial **EKIO ELECTROSMOG N 0467723** (concedido) · solicitud de marca **EKIO LIGHT M 4357232** (pendiente de confirmar si ya concedida) · PCT en preparación, **tope de prioridad 24/12/2026**.
- Un trabajador por cuenta ajena (alta enero 2026) + 4 colaboradores que facturan sin contrato mercantil escrito.
- Financiación objetivo: SODICAL ~200k (Q4 2026), ENISA ~200k (Q1-Q2 2027), ronda de equity privada.
- Notaría cierra en agosto: presión para firmar antes.
- Noxtak y cesión de arrendamiento: sin problema de fondo, solo pendiente de formalizar.

- Productos de stock: posicionados como bienestar de consumo, no sanitarios.
-

ADVERTENCIA

Documento de preparación. Las respuestas de Garrigues son las que tienen valor profesional; este guion solo ordena las preguntas y señala los puntos detectados en la revisión de los borradores. Anota literalmente lo que diga Sara en las preguntas 1 a 9.